



PUTUSAN
Nomor 713/Pdt.G/2026/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Perempuan, lahir di Malang, tanggal 18-08-1992 (umur 33 tahun), agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta Bank Mayapada, alamat di jalan Green Puspa Asri Blok A9 No.9 Kel. Kalipecabean, Kec. Candi Kab. Sidoarjo;

Yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Sarwoedi Harahap, S.E.,S.H.** dan **Risma Putri Sugiarto, S.H.** Advokad & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "SARWOEDI HARAHAP & REKAN " beralamat kantor di Grand Masangan Blok B2 No.38 Masangan Wetan, Sukodono Kab. Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Mei 2026, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M e l a w a n

TERGUGAT, laki-laki, beralamat di Keputih Perintis 1b RT/RW 006/003, Kel. Keputih, Kec. Sukolilo Kota Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat yang terlampir;
- Setelah mempelajari dan memperhatikan bukti yang diajukan Penggugat;
- Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Mei 2026 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya secara e-court pada tanggal 30 Juni 2026 dalam

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 713/Pdt.G/2026/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 713/Pdt.G/2026/PN.Sby., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT telah menikah di Kantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 15 September 2017 sebagaimana Kutipan Akta perkawinan Nomor 3578-KW-15092017-0005 yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen Pendeta PDT. Immanuel Gunawan Prasidi tanggal 15 September 2017;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT telah hidup bersama di rumah orang tua TERGUGAT yang beralamat di keputih Perintis 1/60 RT.006/RW 003, Kel/Ds. Keputih, Kec. Sukolilo Kota Surabaya hingga Agustus 2018;
3. Bahwa setelah tinggal di rumah orang tua TERGUGAT, PENGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal di green Puspa Asri Blok A9 Nomor 9 Desa/Kel Kalipecabean, Kec. Candi Kab. Sidoarjo mulai Agustus 2017 hingga saat ini;
4. Bahwa selama pernikahan itu berlangsung PENGUGAT dan TERGUGAT telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan hingga sampai saat ini telah dikaruniai satu (1) keturunan/anak yang bernama ANAK 1 umur 4 tahun;
5. Bahwa seiring berjalannya waktu akhir akhir ini rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh diantara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak ada yang mau mengalah komunikasi antara PENGUGAT dan TERGUGAT sering tidak nyambung sehingga timbul pertengkaran terus menerus;
6. Bahwa bahkan beberapa kali bekerja di luar kota TERGUGAT tidak memberi tahu PENGUGAT, PENGUGAT mengetahui dari kerabat yang mana TERGUGAT sudah bekerja di luar negeri;

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 713/Pdt.G/2026/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa TERGUGAT sulit sekali diajak berkomunikasi oleh PENGGUGAT baik melalui chat Whatsapp maupun secara langsung;
8. Bahwa tergugat juga tidak memberi nafkah yang layak kepada PENGGUGAT sebagai istri sehingga kebutuhan pribadi PENGGUGAT tidak pernah dipenuhi oleh TERGUGAT, demikian juga nafkah serta kebutuhan anak, juga tidak mampu memenuhinya secara penuh;
9. Bahwa pada sekira awal bulan April 2022 setelah terjadi pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, TERGUGAT kabur dari rumah tempat tinggal bersama yang beralamat di Green Puspa Asri Blok A9 Nomor 9 Desa/Kel Kalipecabean Kec. Candi Kab. Sidoarjo, kemudian tinggal di rumah orang tua TERGUGAT yang beralamat di Keputih Perinis I/60 RT 006/RW 003, Kel/Ds. Keputih, Kec. Sukolilo Kota Surabaya, kemudian awal bulan Mei 2022 kembali ke rumah tempat tinggal bersama tersebut;
10. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada Desember 2023 untuk kedua kalinya TERGUGAT kabur dari rumah tempat tinggal bersama yang beralamat di Green Puspa Asri Blok A9 Nomor 9 Desa/Kel. Kalipecabean, kec. Candi Kab. Sidoarjo. Setelah itu TERGUGAT tinggal di rumah orang tua TERGUGAT yang beralamat di keputih Perintis I/60 RT 006/RW 003, Kel./Ds. Keputih Kec. Sukolilo Kota Surabaya hingga gugatan ini diajukan TERGUGAT tidak kembali, yang mengakibatkan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pisah meja, pisah ranjang, dan juga pisah rumah, dengan adanya kondisi rumah tangga yang demikian jelas PENGGUGAT tidak sanggup lagi dan/atau tidak bisa meneruskan kehidupan rumah tangganya yang bahagia dan harmonis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang Undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974 : **"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri"**

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 713/Pdt.G/2026/PN.Sby.



dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa”;

11. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian PENGUGAT dan TERGUGAT “telah sepakat” untuk mengakhiri hubungan rumah tangga dan atau sepakat bercerai yang dituangkan dalam Akta Kesepakatan Cerai yang ditanda tangani tanggal 23 Juni 2026;

Mengingat hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya C.q Majelis Hakim Pemeriksa perkara berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa hubungan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang perkawinannya didaftarkan/dicatatkan di hadapan Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 15 September 2017, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3578-KW-15092017-0005 putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan ini dalam daftar pencatatan Perceraian di kantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk diterbitkan akta cerai atas nama PENGUGAT;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada PENGUGAT;

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon dapatnya diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan telah datang menghadap di persidangan Kuasa Penggugat sebagaimana tersebut diatas, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 713/Pdt.G/2026/PN.Sby.



berdasarkan risalah panggilan sidang terhadap Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan sedangkan terhadapnya telah dipanggil secara patut dan sah sehingga acara mediasi sebagaimana yang diamanatkan SEMA No.1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dan sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan 4 (empat) fotocopy surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup masing-masing :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **PENGGUGAT**, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, tertanggal 15 September 2017 antara TERGUAGAT dan **PENGGUGAT**, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, tertanggal 25 Agustus 2021 atas nama ANAK 1, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas Kepala Keluarga Dimas Sulaksana Kurnia Widhi, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy hasil screnshoot rekaman dari handphone, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy hasil screnshoot rekaman dari handphone, selanjutnya diberi tadna P-6;
7. Fotocopy hasil screnshoot rekaman dari handphone, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy hasil screnshoot e-banking, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy hasil screnshoot e-banking, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa untuk fotocopy surat tertanda P-1 sampai dengan P-4 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai juga

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 713/Pdt.G/2026/PN.Sby.



telah bermeterai cukup sedang untuk P-5 sampai dengan P-9 berupa hasil screenshot dari handphone milik Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat Kuasa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing :

1. Saksi **SAKSI 1**, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara agama kristen dan dari perkawinan mereka ada satu orang anak laki-laki yang bernama Nicholas dan saat ini berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa, setelah menikah mereka hidup sendiri dalam satu rumah atau sudah mandiri oleh karena keduanya juga bekerja;
- Bahwa, tentang keadaan perkawinan mereka saksi mengetahuinya dari cerita adik Penggugat atau anak saksi lainnya yang dekat dengan Penggugat, oleh karena selama ini saksi bertempat tinggal di luar Surabaya yaitu di Batu Malang sehingga tidak dapat mengetahui secara langsung tentang keadaan mereka selama ini;
- Bahwa, yang saksi ketahui saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat sudah pergi atau keluar dari rumah tempat tinggal bersama yang ada di Sidoarjo dan pulang kerumah orang tuanya di Surabaya, sehingga untuk saat ini rumah mereka hanya ditempati oleh Penggugat, sedang anaknya ikut bersama Tergugat dirumah Ibu Tergugat;
- Bahwa, orang tua Tergugat atau besan saksi memang hidup sendiri sehingga ada kesepakatan kalau anak mereka menemani ibu Tergugat dan Penggugatpun tidak keberatan mengingat tempat kerja Penggugat ada di Sidoarjo, sedang anak Penggugat sekolah di Surabaya; namun setiap Jumat malam pulang kerja Penggugat selalu datang untuk menemui anaknya;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 713/Pdt.G/2026/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui sekarang Tergugat bekerja dimana tetapi dari keterangan Penggugat suaminya atau Tergugat di luar kota atau di Jakarta;

2. Saksi **SAKSI 2**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para pihak karena saksi adalah kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah mendapat keluhan dari Penggugat tentang keadaan perkawinannya yang sudah tidak harmonis lagi, yang hal ini disebabkan Tergugat sebagai suami atau kepala keluarga tidak memberikan nafkah dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau kepala keluarga meskipun dalam perkawinan mereka sudah ada anak;
- Bahwa, selama ini yang memenuhi kebutuhan keluarga atau memenuhi ekonomi keluarga adalah Penggugat meskipun kadang-kadang Tergugat juga bekerja;
- Bahwa, sebelum mereka pindah rumah mereka hidup satu rumah di Sidoarjo dan Penggugat kebetulan juga bekerja di Sidoarjo, namun sudah satu tahun ini Tergugat sudah pulang kerumah orang tuanya yang ada di Surabaya dan anak mereka dibawa oleh Tergugat dengan alasan untuk menemani ibunya yang sendiri dan atas hal tersebut dari Penggugat juga tidak keberatan oleh karena Penggugat setiap Jumat juga datang kerumah mertuanya untuk menjenguk anaknya;
- Bahwa, yang saksi tahu Tergugat bekerja di luar kota namun kemana saksi tidak tahu pasti tetapi yang saksi dengar dia bekerja di Jakarta dan itupun juga tidak memberitahu Penggugat sebagai istrinya dan kebiasaan seperti itu juga sering dilakukannya;
- Bahwa, saksi sebagai kakak dengan melihat perkawinan mereka yang seperti ini dimana keduanya sudah tidak ada komunikasi sudah tidak saling menghormati dan mengabaikan satu sama lain, sehingga menurut saksi memang perkawinan

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 713/Pdt.G/2026/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena meskipun tetap dipertahankan tidak akan terwujud apa yang menjadi tujuan perkawinan karena faktanya mereka sudah hidup sendiri-sendiri;

- Bahwa, atas permasalahan yang terjadi dalam perkawinan mereka dari pihak keluarga pernah melakukan pertemuan untuk membantu menyelesaikan masalahnya tetapi tetap tidak ada perdamaian dan mereka tetap pada prinsipnya masing-masing untuk berpisah atau bercerai;

3. Saksi SAKSI 3, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Penggugat sehingga saksi juga kenal dengan Tergugat yaitu sebagai suami dari Penggugat;

- Bahwa, saksi pernah main kerumah mereka yang di Sidoarjo pada waktu mereka masih bersama dan waktu itu saksi sempat melihat mereka bertengkar hanya gara-gara beda pendapat, namun dari beda pendapat tersebut mengakibatkan terjadinya pertengkaran;

- Bahwa, yang saksi tahu perbedaan pendapat tersebut biasanya karena tidak adanya kesepakatan dalam cara mendidik anak, tanggung jawab yang tidak seimbang atau mereka tidak dapat melaksanakan perannya masing-masing, dan dari yang saksi tahu peran Tergugat sebagai kepala keluarga atau suami dari Penggugat tidak dilaksanakan misalnya Tergugat tidak memberikan nafkah kepada keluarganya dan selama ini yang memenuhi kebutuhan keluarga adalah Penggugat yang kebetulan juga bekerja;

- Bahwa, keduanya saat ini sudah pisah rumah oleh karena Tergugat pulang kerumah ibunya di Surabaya sedang Penggugat tetap di Sidoarjo oleh karena dia juga bekerja di Sidoarjo, dan setahu saksi keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi begitu juga dari keterangan Penggugat suaminya yaitu Tergugat sejak

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 713/Pdt.G/2026/PN.Sby.



pulang kerumah ibunya di Surabaya sudah tidak pernah pulang ke rumah tempat tinggal bersama di Sidoarjo;

- Bahwa, sebagai istri Penggugat tidak pernah diberi tahu oleh Tergugat tentang keberadaannya apakah dia bekerja di luar kota atau tidak tetapi dari apa yang disampaikan oleh Penggugat kalau dia kerumah ibu Tergugat di Surabaya untuk menjenguk anaknya Penggugat tidak pernah bertemu dengan Tergugat dan dari penuturan saudaranya atau keponakannya saat ini Tergugat ada di Jakarta untuk bekerja, namun Penggugat tidak pernah mengetahuinya karena Tergugat tidak pernah memberitahu Penggugat sebagai istrinya;
- Bahwa, meskipun Tergugat bekerja namun Penggugat sebagai istrinya tidak pernah diberi nafkah sehingga untuk memenuhi kebutuhannya selalu dilakukan oleh Penggugat sendiri; Atas keterangan para saksi Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyerahkan kesimpulannya melalui sistim elektronik Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 21 Agustus 2026;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan tentang pokok perkara dalam gugatan Penggugat terlebih dahulu Majelis akan mempertimbang ketidak hadiran Tergugat dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat telah dipanggil dengan patut sebagaimana relas panggilan tanggal 23 Juli 2026 untuk persidangan tanggal 29 Juli 2026 dan relas panggilan tanggal 29 Juli 2026 untuk persidangan tanggal 05 Agustus 2026, namun pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya dipersidangan guna membela kepentingannya dan

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 713/Pdt.G/2026/PN.Sby.



oleh karena pemanggilan terhadap Tergugat sudah dilakukan dengan patut dan sah namun Tergugat tetap tidak hadir dipersidangan sehingga terhadap Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir dipersidangan dan melepaskan hak-haknya dipersidangan dan dianggap tidak keberatan atas dalil gugatan Penggugat dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah dihadapan pemuka agama Kristen PDT. Immanuel Gunawan Prasidi pada tanggal 15 September 2017 di lakukan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya, dan atas perkawinan mereka juga dicatatkan sehingga telah terbit Kutipan Akta Perkawinan No. 3578-KW-15092017-0005;

Bahwa, setelah menikah mereka bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Surabaya, namun kemudian pindah kerumah sendiri di Sidoarjo;

Bahwa, dalam perkawinan mereka telah lahir satu orang anak laki-laki yang diberi nama ANAK 1 yang untuk saat ini berusia 4 (empat) tahun;

Bahwa, sejak tahun 2022 dalam perkawinan mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan pada bulan April 2022 Tergugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama, namun kemudian pulang kembali, tetapi kembali terjadi Tergugat pergi dari rumah di bulan Desember 2023 hingga saat ini dan Tergugat bertempat tinggal di rumah ibunya di Surabaya;

Bahwa, pertengkaran dan perselisihan yang terjadi disebabkan sifat Tergugat yang sebagai suami dan kepala keluarga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat untuk kebutuhan Penggugat dan anak mereka, disamping itu Tergugat adalah orang yang susah untuk diajak komunikasi baik mengenai permasalahan yang ada di rumah tangga mereka maupun keberadaan Tergugat yang sering bekerja diluar

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 713/Pdt.G/2026/PN.Sby.



kota namun tetap tidak pernah memberitahu Penggugat sebagai istrinya, dan keadaan yang demikian sering terjadi dan terulang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang tidak mungkin dapat dipersatukan kembali karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang akan Majelis pertimbangan terlebih dahulu adalah sah tidaknya perkawinan yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti tertanda P-2 terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Kristen dan atas perkawinannya juga telah terbit Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 15 September 2017 antara Dimas Sulaksana Kurnia Widhi dengan Puspita Auditya Sotya Palupi dan tentang sahnya perkawinan mereka didukung pula dari keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa begitu juga tentang anak yang lahir dalam perkawinan mereka telah terbukti dengan diajukannya bukti tertanda P-3 tentang Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 25 Agustus 2025 atas nama ANAK 1 ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus terjadi didalam rumah tangganya yang disebabkan Tergugat yang susah diajak komunikasi, Tergugat yang tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan Penggugat dan anaknya, Tergugat yang tidak pernah memberitahu Penggugat apabila dia bekerja di luar kota, dan atas keadaan yang demikian antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar untuk mempertahankan egonya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat pihak Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang memebrikan keterangan dibawah sumpah;

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 713/Pdt.G/2026/PN.Sby.



Menimbang, bahwa alasan untuk dapatnya perkawinan dinyatakan putus karena perceraian sesuai dengan pasal 39 ayat (2) harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa tentang alasan perceraian telah diatur secara limitatif di Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1975 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lainnya;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keadaan dimana Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun dari relas panggilan terhadap Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah disamping itu dari keterangan Penggugat bahwa Tergugat sudah mengetahui tentang gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dan mereka juga sudah membuat kesepakatan terhadap akibat adanya perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap P-9 Majelis kesampingkan oleh karena perceraian tidak dapat diajukan atau dimohonkan karena adanya kesepakatan dari kedua belah pihak untuk bercerai, oleh karena alasan

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 713/Pdt.G/2026/PN.Sby.



perceraian sudah diatur secara limitatif didalam pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sedang untuk bukti P-5 dan P-6 adanya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat namun didalam bukti tersebut tidak dapat menunjukkan adanya pertengkaran diantara kedua belah pihak, begitu juga dengan bukti P-7 dan P-8 yang menunjukkan atau membuktikan adanya tunggakan pembayaran biaya sekolah anaknya dan P-8 membuktikan Penggugat lah yang kemudian melakukan pembayaran atas tunggak biaya sekolah anak mereka;

Menimbang, bahwa para saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran mereka tetapi mereka hanya menerima keluhan dari Penggugat, namun apabila dihubungkan dengan keterangan saksi 1 yang menerangkan dari pihak keluarga pernah berusaha membantu permasalahan yang terjadi dalam perkawinan mereka dengan menghadirkan kedua belah pihak dengan keluarga besar, namun faktanya mereka tetap menghendaki perceraian oleh karena perkawinan mereka sudah tidak ada keharmonisan kembali;

Menimbang, bahwa dengan telah keluarnya Tergugat dari rumah tempat tinggal bersama sejak tahun 2023 hingga sekarang juga telah menunjukkan keadaan perkawinan kedua belah pihak yang sudah tidak ada komunikasi yang baik, bahkan sesuai keterangan para saksi Penggugat tidak pernah diberitahu tentang keberadaan Terdakwa yang telah bekerja diluar kota namun tetap pulang kerumah orang tuanya di Surabaya sebagai tempat tinggalnya oleh karena anak mereka juga berada dirumah ibu Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun para saksi tidak pernah melihat secara langsung peertengkaran yang terjadi tetapi dengan keadaan dimana Tergugat sudah meninggalkan tempat tinggal bersama sejak tahun 2023 hingga saat ini dan sudah tidak ada komunikasi lagi diantara mereka, tidak ada saling membutuhkan dan tidak saling menghormati layaknya suami istri, maka menurut Majelis

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 713/Pdt.G/2026/PN.Sby.



terhadap perkawinan mereka tidak mungkin dapat dipertahankan, oleh karena kalau tetap dipertahankan maka tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud bahkan apabila tetap dipertahankan perkawinan mereka namun faktanya mereka telah pisah rumah dan Penggugat tetap memenuhi kebutuhannya secara sendiri tidak adanya nafkah dari Tergugat sebagai suaminya maka sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 534 K/Pdt/1996 terdapat kaidah hukum “ *bahwa dalam ha perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah keadaan perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan ataukah tidak*”, sehingga dengan meilhat keadaan yang demikian atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk tetap dipaetahankan;

Menimbang, bahwa disamping itu dengan melihat fakta dipersidangan dengan didasarkan dari keterangan para saksi meskipun mereka tidak melihat secara langsung pertengkaratan atau perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dan juga ketidak hadiran Tergugat dipersidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara patut, dengan didasarkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 1354K/Pdt/2003 tanggal 8 September 2003 terdapat kaidah hukum “*Terhadap Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Th. 1975 dapat ditafsirkan secara luas dengan meilhat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaratan sudah pisah tempat tidur dan tidak saling memmperdulikan maka sudah merupakan adanya fakta perselisihan dan percecokkan yang terus menerus*”;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan alasan untuk mengajukan perceraian didasarkan dari pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaratan dan perselisihan

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 713/Pdt.G/2026/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terus menerus menurut Majelis telah terbukti dipersidangan ini, sehingga untuk petitum ke-dua beralan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan petitum subsidair Penggugat yang mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) maka Majelis akan mempertimbangkan perceraian kedua belah pihak dihubungkan dengan peraturan perundangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian sehingga kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraianya setelah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tempat perkawinan mereka dicatatkan dan selanjutnya oleh Pejabat Pencatat dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinannya;

Menimbang, bahwa oleh karena masalah perceraian berhubungan dengan masalah kependudukan maka untuk menjaga ketertiban administrasi kependudukan sesuai dengan pasal 40 ayat (1) Undang Undang No. 23 Tahun 2006 kepada masing-masing pihak diwajibkan untuk melaporkan dan menyerahkan salinan putusan perceraian mereka yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dimana perceraian mereka terjadi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya diterbitkannya akte perceraianya;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara sesuai dengan pasal 181 HIR didaam beracara perdata pihak yang kalahlah yang dihukum untuk membayar biaya perkara sehingga kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 713/Pdt.G/2026/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 181 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya tanpa hadirnya Tergugat atau verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Puspita Auditya Sotya Palupi (Penggugat) dengan Dimas Sulaksana Kurnia Widhi (Tergugat) yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 578-KW-15092017-0005 tertanggal 15 September 2017 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk selanjutnya dicatat pada bagian pinggir dari daftar perkawinannya;
5. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian mereka paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk selanjutnya diterbitkannya akte perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Rabu**, tanggal **9 September 2026** oleh kami, Erly Soelistyarini, SH. M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Meilia Chrstina Mulyaningrum, S.H. dan Alex Adam Faisal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 713/Pdt.G/2026/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut Leny Muji Astuti S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, putusan mana telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hakim Anggota I.

Hakim Ketua

Hakim Anggota II.

Panitera Pengganti,

Panitera Pengganti.

Rincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya proses/ATK	Rp.	100.000,00
3.	Panggilan	Rp.	60.000,00
4.	PNBP panggilan	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	<u>Materai</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00 +</u>

Jumlah Rp. 230.000,00

(Dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 713/Pdt.G/2026/PN.Sby.